



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 674/14

מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

התובעים: 1. משה מושיוף
2. סמדר מורס
3. מלכה צדוק
ע"י ב"כ עוה"ד מרים זפת
מרחוב ז'בוטינסקי 33 רמת גן

- נ ג ד -

הנתבעת: טום כהן
מרחוב הפלמ"ח 6 גבעתיים

ה ח ל ט ה

1. בין הצדדים לתיק זה התנהל בפני הליך קודם בתיק 345/13 (להלן: "ההליך הקודם"), במסגרתו עתרו התובעים דנן (ואחרים) בנוגע להסגת גבול של הנתבעת לרכוש המשותף בבית ברחוב הפלמ"ח 6 גבעתיים.
2. ההליך הקודם הסתיים בפסק דין אשר נתן תוקף להסכם פשרה בין הצדדים (נספח ה' לכתב התביעה).
3. במסגרת ההליך דנן עותרים התובעים לביטול הסכם הפשרה שנחתם בהליך הקודם בשל אי קיומו על ידי הנתבעת, וכפועל יוצא, למעשה, חידוש תביעתם למתן צוי עשה ומניעה בגין הסגת גבול נטענת לרכוש המשותף.
4. אין מחלוקת כי ללא ביטול פסק הדין בהליך הקודם לא יכולים לשוב התובעים ולנקוט בהליך כנגד הנתבעת בשל הכלל בדבר קיומו של מעשה בי-דין.
5. לאחר שבחנתי את כתב התביעה בקפידה, ועל מנת לחסוך בהוצאות מיותרות, מצאתי מקום להורות על מחיקת התביעה על הסף עוד בטרם מסירתה לנתבעת.
6. הסכם פשרה שקיבל תוקף על ידי ערכאה שיפוטית מגלם בחובו שתי תכונות - האחת, כפסק דין של אותה ערכאה שיפוטית (בעצם מתן תוקף של החלטה להסכמה) והאחרת, התכונה ההסכמית שבין הצדדים להליך. ההלכה הידועה היא כי ככל שצד מבקש לבטל הסכם הפשרה בעילה של פגם באותו הסכם, הרי שעליו לנקוט בהליכים המתאימים לביטול ההסכם, קרי, הגשת תביעה בגין כך בפני הערכאה המוסמכת. כך נכון הדבר גם כאשר צד מבקש לשנות מהוראותיו של אותו הסכם בשל פגמים כאלו ואחרים בכריתתו (ר' י. זוסמן סדרי הדין האזרחי (מהדורה שביעית, 1995) בעמ' 549). בכדי להשיג על פגם בהליך השיפוטי לאישור הסכם



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 674/14

מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

הפשרה, הרי שהדרך לעשות כן הינה באמצעות נקיטת הליכי ערעור (ר' זוסמן, שם, בעמ' 785-789).

7. כב' השופט אורי גורן מציין בהקשר זה בספרו סוגיות בסדר דין אזרחי (מהדורה עשירית, תשס"ט - 2009) כי: "המבקש לבטל פסק דין, המושתת על הסכם, חייב להצביע על פגם מהותי שנפל בהסכם - פגם העשוי להביא לביטולו של הסכם על-פי משפט החוזים, כגון תרמית, טעות, הטעיה, כפייה וכיוצא באלה. פסק דין בהסכמה הוא הסכם מחייב שהוראותיו נוצרו ועוצבו בידי הצדדים. המסגרת הנורמטיבית לבירורה של טענת פגם בכריתת ההסכם העומד בבסיסו של פסק הדין נמצאת בדיני החוזים, העוסקים בביטול חוזים בשל פגמים שונים בכריתתם. על כן, חלותם של דיני החוזים נובעת מן האופי החוזי המובהק של פסקי דין בהסכמה. בהתאם לכך, נקבע בפסיקה כי הסכמים שקיבלו תוקף של פסק דין ניתנים לביטול אם נפל פגם בכריתתם" (עמ' 345).

8. מכתב התביעה עולה כי אין התובעים מעלים כל טענה בנוגע לפגם בהליך השיפוטי לאישור הסכם הפשרה. למעשה, אין בידם גם כל טענה בדבר פגמים בכריתתו של ההסכם. התובעים טוענים לזכותם לביטול ההסכם (אשר קיבל תוקף של פסק דין כאמור) בשל אי קיומו על ידי הנתבעת.

9. בנסיבות אלו המחלוקת הראשונה הנדרשת לבירור (בכדי שניתן בכלל יהיה לדון בעילת התביעה הנוספת שהוכרעה בפסק הדין בהליך הקודם כאמור) הינה בדבר ביטולו של הסכם הפשרה.

10. סמכותו השיפוטית של המפקח על רישום מקרקעין להכריע בסכסוכים נקבעה בהוראת סעיף 72 לחוק המקרקעין, תשכ"ט - 1969. בתי המשפט נתנו פרוש דווקני לסעיף זה וקבעו כי אין להרחיב את פרושו. כלל יסוד במשפטנו הוא כי לא ניתן להקנות סמכות עניינית לערכאה שיפוטית אלא בהתאם להוראות החוק.

11. סעיף 72 לחוק מסמיך את המפקח להכריע בסכסוכים בין בעלי דירות ככל שסכסוכים אלה מתייחסים לזכויותיהם או לחובותיהם של הצדדים בהתאם להוראות החוקים המנויים בסעיף זה או כפי שנקבעו בתקנון החל על הבית. אין המפקח מוסמך לדון בסכסוכים חוזיים אחרים שבין בעלי דירות בבית משותף.

12. תביעה לביטול הסכם פשרה איננה בגדר סכסוך המבוסס על תקנון. הסכם פשרה מהווה התחייבות חוזית רגילה עליה חלים דיני החוזים כמצוטט לעיל, ובסכסוך לגבי אלו אין המפקח מוסמך לדון.

13. זאת ועוד. עיון בכתב התביעה מלמד כי טענות התובעים עניינן אך בכך שהסכם הפשרה לא קויים על ידי הנתבעת. מאחר ומפקח על רישום מקרקעין אינו מוסמך עניינית לדון בתובענה לאכיפתו של פסק דין בהתאם לפקודת ביזיון בית המשפט (ר' המ' (מחוזי י-ם) 99/79



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 674/14

מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

סימנובסקי שלמה ואח' נ. נציגות הבית המשותף, פס"מ תש"מ א' 217 וכן ע"א (מחוזי ב"ש) 1268/01 פרץ נ. חדוות (פורסם בנבו)), נכון כי אותה ערכאה המוסמכת לדון בסוגיות אכיפה, וכפועל יוצא בשאלת קיומו או אי קיומו של פסק הדין, תדון גם בתובענה החוזית לביטולו של הסכם פשרה עקב הפרתו.

14. כאמור, אין התובעים גם מעלים כל טענה בנוגע להליך המשפטי לאישור פסק הדין.

15. למעלה מן הצורך יוער כי בנסיבות דנן ספק בעיני אם ניתן בכלל לבטל את הסכם הפשרה אך בשל הפרתו הנטענת, לאור הקביעה המפורשת בהסכם בדבר ההוראות אשר יחולו במקרה של הפרת ההסכם על ידי הנתבעת (ר' סעיף 6 להסכם הפשרה). בנסיבות אלו, לאור צפיית הצדדים כפי שבאה לידי ביטוי בהסכם, נדמה כי ערך הסופיות גובר (ר' ע"א 2495/95 הדס בן לולו נ' אליאס אטראש פד"י נא (1) 577).

נכון גם להזכיר כי על פי פסק הדין חויבו בהסכם הפשרה צדדים נוספים (אשר אינם צד להליך דנן) וגם עמדתם ראוי כי תשמע.

16. לאור כל האמור הרי שאינני מוסמך לדון בתובענה שעילתה ביטול הסכם הפשרה, היא היסוד לעילת התביעה הנוספת הנתבעת בהליך זה. על התובעים למצות את הליך ביטול הסכם הפשרה בפני הערכאה המוסמכת ורק לאחר מכן, ככל שתתקבל עתירתם, לשוב ולעתור בנוגע לסעדים האחרים המבוקשים בהליך זה.

17. לאור כל האמור לעיל אני מורה על מחיקת התביעה על הסף.

18. ככל שיבוטל הסכם הפשרה (על פי תובענה שתוגש בפני הערכאה המוסמכת) ברי שיוכלו התובעים לשוב ולהגיש תביעתם בעילות התביעה האחרות.

19. בנסיבות דנן אין צו להוצאות.

המזכירות תמציא החלטה זו לצדדים בדואר רשום.

ניתנה בלישכתי ביום י"ט חשוון תשע"ה, 12 נובמבר 2014, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח על רישום מקרקעין
בתל אביב